



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 217/12

בענין : חיה טפר

ע"י ב"כ עו"ד י. כרמי

דרך העצמאות 60, חיפה

טל': 04-8671306, פקס: 04-8675337

התובעת

נ ג ד

טובול משה
טובול ציפורה

ע"י ב"כ עו"ד מיכאל בצר

מרח' א.צ.ג. 23 חיפה 34757

טל': 04-8256150, פקס: 04-8254629

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. התובעת, בעליה של דירה בבית המשותף ברח' שאול 9, חיפה, הגישה תביעה כנגד הנתבעים, הבעלים של דירה אחרת באותו בית משותף, ובה עתרה לצו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעים להרחיב דירתם באמצעות בניית ממ"ד ומרפסת בהתאם להיתר בנייה שקיבלו.
2. הבית נושא ההליך מזוהה כחלקה 133 בגוש 10882 ומכיל שני מבנים בהם 12 יחידות: 6 יחידות בכל מבנה (להלן: "הבית/הבית המשותף").
3. במקור הוגשה התביעה כנגד נתבעים נוספים ה"ה יעקובי (להלן: "יעקובי"), בעלים של דירה נוספת בבית המשותף, אשר הגישו בקשה משותפת עם הנתבעים להיתר לבניית ממ"ד ומרפסת. בהמשך, שלחו יעקובי הודעה כי הם פורשים מתכנית הבניה, ועל כן בירור התביעה המשיך כנגד הנתבעים בלבד. התובעת לא ביקשה סעד כלשהו במהלך הדיונים הארוכים כנגד יעקובי והסתפקה בהודעתם לעיל. לאור זאת, ובהתאם לסמכותי למחוק תביעה כנגד נתבעים בכל עת (ראו סעיף 100 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984) אני מוצאת למחוק את התביעה כנגד יעקובי.

טענות התביעה-

4. הנתבעים הגישו בקשה להיתר בנייה לבניית ממ"ד ומרפסת. ככל שהנתבעים יבנו ממ"ד במיקום המבוקש על ידסאזי התובעת וכן הדירה שמעליה יאלצו לבנות את

הממ"ד שלהם בעתיד על גבי הממ"ד של הנתבעים, ב-"מגדל ממ"דים". כתוצאה מכך יחסם כ-50% מחלון המטבח שבדירת התובעת, והכניסה לממ"ד התובעת תהא מתוך מטבח דירתה, מה שיחייב תכנון מחדש של כל הדירה. נתונים אלו מוכיחים כי בנייה במיקום המתוכנן תגרום לתובעת לפגיעה מהותית.

5. בשים לב לעובדה שהנתבעים הם אנשים דתיים הרי שבניית מרפסת במיקום המבוקש על ידם תשלול מהתובעת ו/או מחליפיה בניית מרפסת דומה בעתיד. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהנתבעים מתכננים לבנות סוכה במרפסת זו מה שימנע מהתובעת, לאור הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), בניית מרפסת מעליהם בעתיד.

6. התובעת הציעה הקמת ממ"ד בתוואי אחר אשר לא יגרום לה לפגיעה מהותית. עפ"י הצעתה יוסט הממ"ד על אותו הקיר בו הוא מתוכנן להיבנות דרומה ויבנה חלף המרפסת שתוכננה להיבנות בדירת הנתבעים. בניית הממ"ד במיקום המוצע יאפשר בניית ממ"דים לכל שלוש הדירות המצויות באותו צד של המבנה ב-"מגדל ממ"דים" אשר לא יפגע באף אחת מהדירות. הצעת התובעת אמנם מחייבת הסטה של שביל הגישה לבית אך ניתן למצוא לכך פתרון באמצעות מיקום חלופי לשביל זה.

7. אין לאפשר שיפור איכות חיים של דירה אחת, היא דירת הנתבעים, על ידי הוספת ממ"ד ומרפסת, על חשבון פגיעה באיכות החיים של דירה אחרת, היא דירת התובעת. לאור זאת, יש להסתפק בבניית ממ"ד במיקום שהציעה התובעת גם אם הדבר כרוך בויתור על בניית המרפסת.

8. סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין קובע שהחלטה על הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצרכי בניה תתקבל באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית. אסיפה כללית לא כונסה. אסיפה זו משמעותית במיוחד בנסיבות תיק זה בהן קיימות חלופות נוספות לבניית ממ"ד אשר היה נכון להניחן לפני כל בעלי הדירות בבית.

טענות ההגנה-

9. בעקבות התנגדות התובעת לבניה בוועדה המקומית לתכנון ובניה ניתנה על ידי הוועדה החלטה המורה לנתבעים לשנות את מיקום הממ"ד באופן ש-"הממ"ד יוסט לכוון "הקיר העיוור" עד למרחק של 2.10 מ' מהקצה המערבי של הבנין, עפ"י ההצעה המתקנת שהוגשה". עוד קבעה הוועדה כי במידה ויעקובי יבנו אף הם ממ"ד יורחק קיר הממ"ד הניצב לחלון התובעת בקומה א' בכ-1.5 מ' מהחלון על מנת למנוע פגיעה בחלון הקיים בדירת התובעת. החלטה זו לקחה בחשבון את טענות התובעת והתחשבה בהן. ככל שיעקובי או חליפיהם יבקשו בעתיד לבנות ממ"ד יוכלו הם לבנות אותו בהתאם לה מלצות הוועדה ובכך תמנע הפגיעה הנטענת בתובעת.

07. היות ויעקובי הודיעו על הסתלקותם מהבניה אין בבניה של הנתבעים כדי לפגוע באופן כלשהו בתובעת. דירתם של הנתבעים מצויה בקומה מתחת לדירת התובעת ואין בבניה כדי להסתיר חלון כלשהו בדירתה.
17. הצעת התובעת למיקום חלופי לממ"ד מבטלת את המרפסת המתוכננת, מחייבת את הנתבעים ואת יעקובי להיכנס לממ"ד שלהם מתוך המטבח, מבטלת את שביל הכניסה לבית, ותחייב כניסה לבית דרך רחבת החניה בין המכוניות באופן בלתי תקני ולא בטיחותי.
27. התקיימה אסיפה כללית במבנה בו מתוכננת הבנייה בה נדונה הבניה נושא ההליך וכן נדון המיקום המוצע לבניית ממ"ד על ידי התובעת. חמישה משישה בעלי דירות במבנה נושא ההליך התנגדו להצעת התובעת.
37. באם התובעת תבקש לבנות ממ"ד מעל ממ"ד הנתבעים היא לא תצטרך לשבור שיש או כיור במטבח היות וקיים קיר שלם בסמוך להם בו ניתן לפתוח מעבר. התובעת שינתה את מיקום המטבח המקורי בדירתה ובכך גרמה לכך שהכניסה לממ"ד בדירתה פחות נוח מאשר בשתי הדירות האחרות.

ההליכים בתיק-

47. לאור העובדה שהתובעת טענה בתוקף כי קיימת חלופה לבניית הממ"ד אשר לא תפגע בה ותהא מיטבית לכל בעלי הדירות בבית, ומנגד טענו הנתבעים כי יתר בעלי הדירות בבית מתנגדים ל אותה החלופה, הוריתי, בהתאם לסמכותי מכוח תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, על צירופם של כל בעלי הדירות במבנה ברח' שאול 3, חיפה כנתבעים נוספים. כן קבעתי ביקור במקום אליו הוזמנו כל בעלי הדירות בבית.
57. אציין כי על החלקה נושא ההליך קיימים שני מבנים, אשר בכל אחד מהם 6 דירות. היות ו לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי המדובר בבית מורכב (כמשמעות מונח זה בחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969) ובו שני מבנים נפרדים, יתייחסו נתוני הביקור במקום שלהלן רק למבנה נושא ההליך. להלן נתוני הביקור במקום אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

(א) המבנה נושא ההליך מצוי בחלקה 133, בחזית הפונה לכיוון רח' שאול 3, חיפה (להלן: "המבנה"). בעורף החלקה קיים מבנה נוסף אשר בעלי הדירות שבו אינם חלק מההליך.

(ב) בין הרחוב לבין המבנה קיימת רחבה סלולה המשמשת לצרכי חנייה. בעת רישום הבית המשותף הוצמדו בה חניות לבעלי הדירות במבנה. החניות הוצמדו באופן שאינו מותיר מרווח בקדמת החניות בואכה רחבת הכניסה לבית. על פי תשריט הבית המשותף קיימות שתי חניות טוריות המצויות בבעלויות שונות, דבר

המקשה על תיאום כניסה ויציאה מהחניות הללו . משכך, בפועל חונים בעליהם של החניות החוסמות במיקום אחר ברחבה אליו הופניתי על ידי הצדדים.

(ג) ממערב לחניות קיים שביל גישה המוביל מהרחוב אל המבנה ואל רחבת הכניסה לבית, היא קומת העמודים מכיוון מערב.

(ד) הממ"ד נושא ההליך אמור להיבנות בחלקו מתחת לחלון דירת התובעת והמשכו על קיר "עיוור", קרי: קיר אטום נטול חלונות. בניית הממ"ד במיקום זה מחייבת קיצור של שביל הגישה במעט, כך שהכניסה אל רחבת הכניסה של הבית תהא בסמוך לרגלי הממ"ד אשר יבנה, דרומית יותר לכניסה הקיימת היום.

(ה) התובעת הציעה להסיט את הממ"ד דרומה כך שיחל לאחר החלונות ויבנה כולו על אותו קיר עיוור. בנייה במיקום המוצע י"י התובעת יחייב בניית רגלי הממ"ד על שביל הגישה לבית באופן שי דרש למצוא מיקום חלופי לשביל או להעבירו דרך רגלי הממ"ד. התובעת הציעה כי כל החניות המוצמדות יוסטו אחורה לכיוון דרום מערב באופן שיווצר שביל מעבר בקדמת אותן חניות.

67. בעלי הדירות אשר הצטרפו לביקור במקום הביעו את מורת רוחם מהצעת התובעת להעתיק את תוואי שביל הגישה בבית. משניסיונותיי למצוא פתרון מוסכם עלו בתוהו נקבע התיק להוכחות.

71. ביום 8.5.13, ביום 25.7.13, ביום 17.12.13, וביום 20.1.14 התקיימו דיוני הוכחות בהם העידו מטעם התביעה ד"ר בלוח, פרופ' לתכנון מבנים ומהנדס בנין ו כן התובעת, ומטעם ההגנה העידו הנתבע וכן הגב' הולצר, אדריכלית. חלקים מהעדויות יסקרו בפרק הדיון. התובעת הגישה סיכום טענותיה בכתב, והנתבעים בקשו אורכה להגשת סיכומיהם, לה נעתרתי. לאחר שחלפו 18 ימים מהמועד בו אמורים היו להיות מוגשים סיכומי הנתבעים ברם, הללו לא הוגשו, ואף לא הוגשה בקשה להארכת מועדים, ניתנה על ידי ביום 2.3.14 החלטה אשר קבעה כי לא יוגשו עוד סיכומים, וכי פסק הדין יינתן על יסוד הראיות הקיימות לפניי.

דיון והכרעה-

אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה ולבטל את צו המניעה הזמני אשר ניתן על ידי ביום 2.8.12. הכול כפי שיפורט להלן.

81. חוק המקרקעין דן בהרחבת דירה, לרבות לצורך בנית ממ"ד בסעיף 71ב(א) וזו לשונו:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה

הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות (הדגשה אינה במקור).

91. הבית המשותף נושא ההליך מורכב משני מבנים. התקנון המוסכם של הבית אשר נרשם לפי שטר 2365/68 קבע בסעיף ד' שבו כדלהלן: "בעלי הדירות בכל מבנה יהיו רשאים לנהוג כרצונם במבנה בו תמצאנה דירותיהם וגם/או בדירותיהם כולל הקרקע וכל דבר אחר שיהיה צמוד לדירות, לרבות שינויים תיקונים, תוספות ושפורים כראות עיניהם וזאת מבלי שיהיו זקוקים להסכמת בעלי הדירות במבנה האחר".

02. לאור הוראה זו לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי יש למנות את הרוב הנדרש רק מקרב בעלי הדירות במבנה הרלבנטי. לא הייתה גם כל מחלוקת כי בידי הנתבעים הסכמה של חמש מ' בין שש דירות הבית (גם שיעור החלקים ברכו ש המשותף הצמוד לדירות אלו עולה על השיעור הקבוע בחוק המקרקעין), דהיינו בידי הנתבעים רוב העולה על הרוב הנדרש לפי סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין.

12. התובעת טענה כי הנתבעים לא קיבלו את ההסכמות באסיפה הכללית כפי הנדרש, ועל כן נפגעה אפשרותה לשכנע את בעלי הדירות שלא ליתן הסכמתם.

22. אני מוצאת לדחות טענה זו. ראשית, הנתבעים צרפו לתגובתם לבקשה לצו מניעה מסמך שכותרתו "הנדון: סיכום פגישה בין דיירי שאול 3" המהווה סיכום פגישה שערכו בעלי הדירות במבנה בה נידון ו בקשת הבנייה של הנתבעים וכן הצעתה החלופית של התובעת. אמנם מסמך זה אינו נושא כותרת "פרוטוקול", ויתכן כי לא פורסמה הודעה רשמית המזמינה לאסיפה כללית דווקא, אך לפי תוכנו של המסמך לא מצאתי "פגישה" זו שונה במהותה מאותה אסיפה כללית אשר לטענת התובעת צריכים היו הנתבעים להועיד. שנית, בעניין זה דומה, כי אין טוב מלהביא את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בע"א 1415/00, **אברהם נ' אזרד** (לא פורסם), אשר קבע כדלהלן:

"כבר בשלב זה יאמר, כי בסעיף 71 לחוק כלל לא נזכרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. עניין זה בולט לרקע הוראות אחרות שבחוק. בסעיף 159 לחוק הוסדר נושא התקנת מעלית. בסעיף זה נקבע שבעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות רשאים להחליט באסיפה כללית על התקנת המעלית (בכפוף לקיום תנאים מסויימים). והנה, בסעיף 71 לא נזכרת אסיפה כללית ודובר אך בהחלטה. מכאן שהמחוקק לא דרש כינוס אסיפה. איננו רואים מדוע החלטה כאמור לא יכולה להתקבל גם בכתב, כאשר בעלי הדירות רושמים את עמדתם בדרך של הסכמה או התנגדות... בר"ע 6339/97 סלומון נ' רוקר, דינים – עליון, כרך נז', 313, בסעיף 33 לפסק דינו של כב' השופט אנגלרד, נאמר, בהערת אגב, כדלהלן: "בסוגית בנייה ברכוש המשותף, המחוקק עצמו ריכך את הדרישה להסכמת כל הדיירים... כמובן, החוק עדיין דורש הסכמה של רוב מיוחד של הדיירים...". מהציטוט הנ"ל עולה כי העיקר הוא ההסכמה וכך יש להבין את המונח "החלטה" שבסעיף 71 לחוק... כחלק ממגמת

ההקלה לא נדרשת גם החלטת אסיפה כללית , אלא החלטת בעלי הדירות...". (ההדגשות אינן במקור).

על דברים אלו חזר בית משפט השלום בירושלים , בת"א (שלום-י-ם) 2998/04
כולל אברכים מצוינים נ' אבנצור, תק-של 2005(3), 1595, 1596 (2005):

"...אין ממש בטענה זו , אשר אינה מתיישבת עם לשון החוק ולא עם תכליתו. סעיף 71 לחוק איננו מזכיר - ולו ברמז - את האסיפה הכללית (להבדיל, למשל, מסעיף 159 לחוק); אין טעם ולא תכלית לערום קשיים בפני מי שמבקש לבנות ברכוש המשותף לצורך הרחבת דירתו , כשמגמת החקיקה הינה להקל, ולא להכביד עליו; העיקר בסעיף 71 הנ"ל הינו ההסכמה ; המהות, ולא הפרוצדורה . הכללים המורכבים לגבי האסיפה הכללית , כינוסה ותהליך קבלת ההחלטות, עלולים לסכל קבלת החלטה על שינויים ברכוש המש" וזכויות הבנייה..."

וראו גם. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 217.

32. אין ממש, אפוא, בטענת התובעת, שלפיה יש צורך בהחלטת האסיפה הכללית , ומכל מקום דעתי היא כי אסיפה כזו התקיימה. לא למותר לציין כי ב ביקור במקום שערכתי נכחו מרבית בעלי הדירות במבנה אשר שבו ואישררו את שנקבע באותה ישיבה.

42. טענה נוספת שהעלתה התובעת היא שעל אף שקיים לנתבעים הרוב הדרוש לבנייה אין לאשרה בהיותה גורמת לפגיעה מהותית בתובעת.

52. הוראת החוק הרלוונטית לעניין זה , היא ההוראה הקבועה בסעיף 71ג(ד) לחוק, הקובעת כדלקמן :

"ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה , פגיעה מהותית...רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה , לשנותה או להתנותה בתנאים , הכל כפי שיימצא לנכון..."

62. הסעיף הנ"ל מקנה למפקח על רישום המקרקעין סמכות , בין היתר, לבטל את ההחלטה, לשנות אותה או להתנות אותה בתנאים כפי שיימצא לנכון ככל שמצא כי ההרחבה גורמת לפגיעה מהותית בזכויותיו של בעל דירה אחר בבית המשותף.

72. אשר על כן אבחן את השאלה המקדמית והיא - האם יש בבניה נושא ההליך כדי לפגוע בזכויות התובעת "פגיעה מהותית" ?

82. התובעת טענה כי שני רכיבים של הבניה המתוכננת יגרמו לה לפגיעה מהותית. האחד, הוא המרפסת אשר באם תבנה תישלל מהתובעת האפשרות לבנות בעתיד מרפסת דומה לאור הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין. השני, הוא הממ"ד

אשר יחייב את התובעת ואת הדירה אשר מעליה בעתיד לבנות מעליו את הממ"ד שלהם ב-"מגדל ממ"דים", מה שיגרום לחסימה חלקית של חלון המטבח בדירת התובעת, ויחייב הריסה של המטבח בדירתה לשם יצירת פתח כניסה לממ"ד.

המרפסת-

92. הלכות בניית סוכה כשרה קובעות, בין היתר, שסוכה תיבנה תחת כיפת השמים ולא תחת שטח מקורה. בקיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף, מהדורת התשס"ז של הרב יצחק יוסף שליט"א בסימן תרכו סעיף א מובאת ההלכה המתייחסת לסוגיה זו בזו הלשון:

"יש להזהיר את ההמון שישגחו שלא לעשות סוכה תחת גזזטרא או מרפסת, אפילו גג המרפסת גבוה הרבה, שסוכה כזאת פסולה בהחלט. [ילקוט מועדים עמו' קכה, חזו"ע סוכות עמו' יא]"

03. עת נחקק סעיף 71ב לחוק המקרקעין קיבלה הלכה זו עיגון בדמותה של ה הוראה הקבועה בסעיף 71ב(ז) לחוק, הקובעת כדלקמן:

"לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה".

13. טוענת התובעת כי ככל שהנתבעים יבנו את המרפסת המתוכננת אזי תמנע ממנה בניית מרפסת דומה בעתיד, היות והנתבעים מתעתדים להקים סוכה במרפסת דירתם. הקמת הסוכה תשלול מהתובעת וכן מהדירה שמעליה, בבוא היום, לבנות מרפסת ברום המרפסת של הנתבעים בשל הוראת סעיף זו.

23. טענה זו של התובעת אינה עולה בקנה אחד עם עדותו של ד"ר בלוך אשר העיד מטעמה. בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 18-25 מאשר העד את התוכנית אשר הוצגה בפניו המדגימה בניית מרפסת בגודל של 12 מ"ר לטובת התובעת באופן שיאפשר לנתבעים הקמת סוכה במרפסתם. העד גם מאשר כי אין כל מניעה ש המרפסת תבלוט 2 מטרים מקו הבניין. וזו עדותו:

"ש. אני מסמן בתוכנית המתוקנת בקומה א' קובייה שמידותיה כ- 3X4 מ"ר שזו אופציה לתובעת לבנות לעצמה מרפסת, האם נכון שאם תיבנה מרפסת לתובעת במיקום האמור, היא לא תהיה מעל המרפסת המתוכננת של הנתבעים, ותאפשר בניית סוכה לשתי הדירות ללא שאחת מעל השניה?"

ת. כן.

ש. אני מפנה אותך פה להדמיה שצורפה כנספח לחוות הדעת האדריכלית של הנתבעים. האם נכון שמה שרואים בהדמיה זה פחות או יותר מה שסימנתי בתכנית?

ת. כן. מרפסת יכולה לבלוט 2 מ' מקו בניין."

33. בחקירתו החוזרת נשאל העד מטעם התובעת לגבי גודל המרפסת של התובעת ביחס לגודל המרפסת של הנתבעים והשיב בעמ' 7 שורות 10-14 כדלהלן:

"ש. הוצגה בפניך אופציית המרפסות. אני מציג לך את ההדמיה, מה היחסים בין שטח המרפסת של טפר לעומת טובול. מי יותר גדול?

ת. של טובול קצת יותר גדול. שביל הגישה למרפסת של טובול הוא לא חלק מהמרפסת. המרפסת של טובול ללא השביל לא הרבה יותר גדולה מהמרפסת של התובעת." (הדגשה אינה במקור)

43. תמונה דומה עלתה גם מעדותה של הגב' הולצר, אדריכלית מטעם הנתבעים, אשר העידה כי לא תהיה כל מניעה לתובעת לבנות בעתיד מרפסת אשר תות יר לנתבעים את האפשרות לבניית סוכה במרפסתם. עוד העידה העדה כי לפי תקנות התכנון והבניה, תשס"ב-2002 אין כל מניעה שהתובעת תבנה מרפסת החורגת מקו בניין. ראו עדותה בעמ' 44 לפרוטוקול שורות 5-14 וכן בשורות 32-35.

53. ענינו הרואות כי אפילו העד מטעם התובעת מאשר כי בניית מרפסת בדירת הנתבעים לא תשלול הקמה בעתיד של מרפסת בדירת התובעת, וכי מרפסות אלו יהיו דומות בגודלן.

63. למעלה מהדרוש יצוין כי הסעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין קבע כי "לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה". ברי כי בעת הגשת התביעה טרם התגבש נוהג שכזה אצל הנתבעים, והיות ולא ידוע המועד בו תבקש התובעת לבנות לעצמה מרפסת, אם בכלל, אזי גם לא ניתן ל חזות אם במועד שתוגש בקשה כבר יתגבש נוהג שכזה. מכל מקום, דעתי היא כי האמור לעיל אינו מהווה פגיעה, לא כל שכן "פגיעה מהותית", זאת מקום שלא הוכח כלל בפניי פגיעה שכזו.

הממ"ד-

73. תקנה 201 לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990 קובעת בהתייחס לבניית ממ"ד כדלהלן:

"(א) כל המרחבים המוגנים הדירתיים שאינם באותה קומה

ימוקמו זה מעל זה כך שייווצר לכל גובה הבנין מגדל מוגן.

(ב) קירותיו ההיקפיים של המרחב המוגן הדירתי התחתון

יבנו עד ליסודות.

(ג) היה מרחב מוגן דירתי מעל קומה מפולשת, יש להמשיך

עד היסודות את קירותיו ההיקפיים בתחום הקומה המפולשת, ב-70% לפחות מאורך היקפם; פתחים בקירות הנמשכים לקומה המפולשת יהיו בקירות מנוגדים.

(ד) רשות מוסמכת רשאית לאשר סטייה מהאמור בתקנות
משנה (א) עד (ג) ובלבד שהמתכנן יוכיח להנחת דעתה, כי תובטח יציבות
אופקית ואנכית של המרחבים המוגנים בפני כוחות הדף העשויים לפעול
עליהם. (הדגשות אינן במקור)

83. אין חולק כי הממ"ד שמבקשים הנתבעים לבנות אין בו כדי לגרום לפגיעה כלשהי בתובעת בהיות דירת הנתבעים מצויה במפלס שמתחת לדירת התובעת. טענות התובעת כנגד הממ"ד נושא ההליך מושגות על הטענה כי מיקום הממ"ד נושא ההליך "יכתוב" את מיקומו של הממ"ד אשר היא או חליפיה יבנו בעתיד, וכן "יכתוב" את מיקום הממ"ד אשר יקימו, אם יקימו, יעקובי או חליפיהם.

93. לטענתה אם יבנו ממ"דים בדירתה או בדירת יעקובי יגרמו אלו לחסימה של כמחצית מחלון המטבח שלה ויכתבו שהכניסה לממ"ד בדירתה תהא מתוך המטבח ותחייב הריסת השיש.

הכניסה לממ"ד-

04. באשר לטענת התובעת בנוגע למיקום הכניסה לממ"ד מתוך מטבח, ראו עדותה בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 22-12 וכן בשורות 35-31. בהמשך העידה התובעת עדות סותרת לעדותה הקודמת ממנה עלה כי בניית ממ"ד מעל הממ"ד נושא ההליך לא תחייב הריסת שיש או כיור, וזו עדותה בעמ' 21 לפרוטוקול שורה 34: "זה נכון שאין שם שיש או כיור במקום בו אפשר לפתוח דלת".

14. התובעת הציגה שתי חלופות לבניית ממ"ד אשר לטענתה לא יהיה בהן כדי לגרום פגיעה במי מבעלי הדירות בבית. עפ"י חלופות אלו הממ"ד יוסט לכיוון צפון מערב או לכיוון דרום מערב על אותו הקיר בו הוא מתוכנן להיבנות על ידי הנתבעים.

24. בחקירתה הנגדית אישרה התובעת כי באם ייבנה הממ"ד בהתאם לחלופה שהציעה הכניסה לממ"דים מדירות הנתבעים ויעקובי תהא מתוך המטבח. וזו עדותה בעמ' 19 שורות 40-38:

"האם נכון שהמטבחים של מש' טובול ומש' יעקובי נמצאים בקיר העיור שאת מציעה ששם יהיו הממדים?"

ת. נכון."

ובהמשך בעמ' 21 שורות 5-2 מעידה התובעת בעניין כדלהלן:

"ת. אני לא יודעת.

ש. האם נכון שלפי ההצעה שלך לבניית הממדים על הקיר העיור יצטרכו להרוס את השיש וארונות המטבח גם אצל יעקובי וגם אצל טובול?"

ת. יצטרכו לעשות מעבר מהמט בח לממד. ולעשות פתח ולצורך כך להרוס שיש וארונות.

ש. אז למה את חושבת שדמך סמוק יותר ? למה את חושבת שעדיף להרוס מטבחים ושיש בשתי הדירות של שכניך שנבנו במקור , ולא להרוס את המטבח בדירתך.

ת. כל אחד רואה את הצד שלו . אני צריכה להרוס את כל הקטע של המטבח כדי לחדור לממ"ד לפי האופציה שלהם. "

34. התובעת גם אישרה כי ידוע לה שבדירת יעקובי שופץ המטבח לאחרונה . ראו בעמ' 21 לפרוטוקול שורות 10-11. מעדות הנתבע בעמ' 31 שורות 6-10 עלה כי מיקום המטבחים של הנתבעים ושל יעקובי הינו המיקום המקורי.

44. בה בעת שהתובעת מסרבת למיקום הממ "ד נושא ההליך מהטעם שמיקום זה יחייב כניסה לממ "ד שתיבנה מתוך מטבחה , מציעה היא מיקום חלופי אשר המשמעות המעשית שלו היא ש הכניסה לממ "ד בדירות הנתבעים ויעקובי יהיה מתוך מטבחי דירותיהם. דעתי היא כי דרישה שכזו היא דרישה בחוסר תום לב.

54. עוד העידה התובעת כי המטבח שלה נבנה בשנת 1967, בעת הקמת המבנה , קרי, מדובר על מטבח שגילו כ-45 שנים. לטעמי, מוקדם היום לבחון את הנזק שייגרם, אם ייגרם , מהצורך להחליף מטבח בן 45 שנים, ככל שתבקש התובעת בעתיד לבנות אף היא ממ"ד לדירתה, מקום בו התובעת כלל לא טוענת כי ברצונה לבנות ממ"ד. יש לזכור כי עפ"י החלופה שהציעה התובעת , יידרשו הנתבעים ויעקובי לערוך שינויים במטבחים שבדירותיהם לצורך יצירת כניסה לממ "ד. אין בידי להלום כי יש להעדיף אי עריכת שינויים בדירת התובעת, אשר לא הביעה רצונה לבנות ממ "ד, על פני עריכת שינויים בשתי הדירות האחרות שתוכניותיהם הבשילו לכדי היתר בניה . מסקנה זו מתחזקת מקום בו , כפי שיבואר להלן , כל בעלי הדירות במבנה, למעט התובעת , מבכרים את החלופה התכנונית נושא ההליך.

חסימת החלון-

64. בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 26-29 נשאל ד "ר בלוח אשר העיד מטעם התובעת באשר לאפשרות של בניית "מגדל ממ"דים" באופן שממ"ד התובעת בלבד יבנה בהסטה לכיוון דרום מערב , כך שיחל לאחר חלון המטבח שבדירת התובעת, כפי המודגם בשרטוט מוצג ת 1/. העד אישר כי אופציה זו אפשרית ואף סביר להניח כי תאושר ע"י הג"א. להלן עדותו בעניין :

"ש. אני מציג לך שרטוט ושואל האם בניה באופן המודגם בו אפשרית ? אציין שהבניה באופן האמור לא חוסמת אף חלק מחלונות התובעת.

ת. אני מניח שעם התוספת שט ח לממ "ד (התוספת המקווקות) הג"א יסכימו. מוגש ומסומן ת/1."

74. הנתבעים אף טרחו והכינו לצרכי מו "מ תכנית המשקפת חלופה זו , סומנה נ/3. עפ"י אופציה זו קיימת היתכנות , אשר לא נשללה , לבנייה בעתיד של ממ"דים בדירות התובעת ויעקובי ללא חסימה כלשהי של חלון דירת התובעת , וללא צורך בפתיחת פתח כניסה ממטבח דירתה. מעדות הנתבע, אשר לא נסתרה, גם עולה כי חלופה זו הובאה לעיונה של התובעת (ראו בעמ' 28 לפרוטוקול שורה 16).

84. מכוח סמכותה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשר סטייה מהדרישה לבניית ממ "דים ב- "מגדל ממ "דים", ראו תקנה 201(ד) לתקנות ההתגוננות האזרחית, לעיל, ולאור עדות העדים המקצועיים מטעם הצדדים להליך , סמוכה ובטוחה אני כי בהגיע הרגע ת שקול הוועדה בחיוב את האפשרות לאשר בנית הממ"דים בדירות מעל דירת הנתבעים עפ"י החלופה המוצעת בשרטוט ת/1. מכל מקום דעתי היא כי לא מדובר כאן בפגיעה מהותית מקום שהבניה המתוכננת לחסום את החלון לא יוצאת בשלב זה אל הפועל . אדרש לסוגיה זו אם וכאשר תוכנית זו תצא אל הפועל.

94. חלופה נוספת שהציגו הנתבעים מופיעה בתוכנית נ/5 שם מודגמת אפשרות לבניית ממ"ד בדירת יעקובי באופן שבמפלס דירת התובעת לא ייבנה כלל הקיר הצפוני אשר ניצב לח לון המטבח של דירתה . ללא הקמת קיר זה כמעט ולא ייחסמו חלון זה, הנוף הניבט ממנו או האוויר והאור הנכנסים דרכו. הנתבע העיד, ועדותו לא נסתרה , כי העיריה אישרה לסלק את הקיר הצפוני . ראו עדותו בעמ' 34 לפרוטוקול שורות 25-26. חיזוק לטענתו נמצא גם בעדות האדריכלית , הגב' הולצר, בעמ' 45 לפרוטוקול שורות 26-27 ממנה עלה כי תוכנית נ/5 אושרה ע"י הג"א. מצאתי גם חלופה זו נותנת פתרון טוב לחסימה הנטענת של החלון בדירת התובעת. עפ"י חלופה זו , ככל שהתובעת תבחר לבנות גם היא ממ "ד בדירתה תבצע היא את השינויים המחויבים בחלון מטבחה במסגרת הבניה.

05. יכולתי לסיים את הדיון בנושא הממ "ד בשלב זה , עת ברור כי הממ "ד שיבנו הנתבעים אין בו כ די לפגוע בתובעת "פגיעה מהותית", ולאחר שהוכח לי כי קיימות לפחות שתי אפשרויות לבנייה ב "מגדל ממ "דים" מעל ממ"ד הנתבעים אשר לא יגרמו לפגיעה בתובעת או למצער יגרמו לפגיעה מזערית.

15. יחד עם זאת אני מוצאת , למעלה מהדרוש , להתייחס לחלופות שהציעה התובעת. מעדות ד"ר בלוח אשר העיד מטעם התובעת עלה כי חלופות אלו מחייבות בניית פודסט כניסה לממ"דים על מנת שהכניסה אליהם לא תהא מתוך מטבח או מתוך חדר האמבטיה בדירות הנתבעים ובדירת יעקובי . ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 25-35 ובעמ' 5 שורות 30-34. עד זה אישר כי לא בדק אם הקמת פודסט כניסה לממ "ד עונה על התקן ומעדותו עלה כי גם לא נבדקה היתכנות קבלת אישור הרשויות לתוכניות החלופיות . ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 5-9.

25. זאת ועוד, ד"ר בלוח, אישר כי שתי החלופות שהציעה התובעת יחייבו העתקת שביל הגישה לבית לתוואי חלופי אחר . ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 1-9.

העד בהגינותו ציין כי לא בדק את היתכנות הקמת השביל החלופי ו כי אינו מכיר את התקנים הרלוונטיים לעניין. ראו עדותו בעמ' 4 שורות 18-33. נמצא אם כן כי לא נבדקה ההיתכנות של הקמת ממ"ד לפי החלופה שהציעה התובעת.

35. לכך יש להוסיף את העובדה שהחלופה שהציעה התובעת מחייבת הזנתו של שביל הגישה לבית עת כל בעלי דירות בבית המשותף (למעט התובעת) מתנגדים לשינוי של תוואי שביל הכניסה. בסיכום פגישה שנערכה בבית המשותף ביום 2.6.11, (צורף כנספח מס' 3 לכתב ההגנה) בה נכחו המשפחות: התובעת, הנתבעים, יעקובי ויעקובסון נרשם לגבי הצעתה החלופית של התובעת כדלהלן: "כניסת הבית תחסם על ידי קיר ביסוס הממ"ד, והכניסה האפשרית אך לא מקובלת על 5 מתוך 6 דיירי הבניין, תקיף את הממ"ד ותהיה כניסה אחורית ונסתר ת. רוחבה המקסימלי כ 80 ס"מ. מעבר האוויר בחדר המדרגות יחסם כמעט באופן הרמטי". בנוסף הגישו בעלי דירה נוספת, ה"ה בכרך עמדתם לתיק ממנה עולה כי גם הם מתנגדים לחלופות שהציעה התובעת אשר יחייבו העתקת שביל הגישה באופן שאינו מקובל עליהם. די לי בכך שרוב רובם של בעלי הדירות בבית מתנגד לשינוי תוואי השביל בכדי שלא אדרש לבחון את נכונות הטענות שהועלו לגביו.

45. נמצא כי הבניה שיבנו הנתבעים אין בה כדי לחסום חלון בדירת התובעת או לפגוע באופן כלשהו אחר בתובעת, ועוד חזון למועד באשר לבניה אשר תעשה, אם תעשה, בעתיד על גבי אותו הממ"ד. כפי שעלה מהדיון לעיל נהיר וברור כי קיימות מספר חלופות לבניה מעל ממ"ד הנתבעים אשר במקצתן לא תהיה משום פגיעה בתובעת.

סוף דבר-

55. אני מבטלת את צו המניעה שניתן על ידי ביום 2.8.12 ומאפשרת לנתבעים לבנות בהתאם לתוכנית הבניה נושא ההליך.

65. אני מחייבת את התובעת בהוצאות הנתבעים בסך של 7,000 ₪. סכום שלא ישולם, בתוך 30 יום, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (2.8.12) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כא' באדר ב' התשע"ד (23.3.14).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין